REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al R.G.A.C. n. 2187 del 2024, vertente

TRA

- *Parte_1* , *C.F._1* nato a Roma il 05.05.1970, rappresentato e difeso dall'avv. Beissan Al Qaryouti, giusta procura in atti;

-ricorrente-

E

- *Controparte_1* , *C.F._2* , nata a Roma il 09.01.1971, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giulio Mancini e Maria Berti, giusta procura speciale in atti;

-resistente-

NONCHÉ

Con l'intervento del Pubblico Ministero;

-interventore ex lege-

OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 01.10.2024 le parti precisavano le conclusioni.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato e ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, il sig. *Parte_1* adiva questo Tribunale rappresentando: di aver contratto matrimonio con la sig.ra *Controparte_1* il 14.06.2003 in Roma (trascritto nei registri atto degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2003, n. 00830, parte 1, serie 02), dal quale erano nate le figlie *Per_1* (31.01.2010) e *Per_2* (20.05.2012); con sentenza n. 16929/2016 del 15/09/2016 (RG n. 44887/2015) il Tribunale di Roma aveva dichiarato lo scioglimento del matrimonio disponendo l'affido condiviso delle figlie, l'assegnazione della casa coniugale (sita in Roma, Via Emanuele Celesia n. 22), alla sig.ra *CP_1* ove avrebbe vissuto assieme alle figlie, le modalità di frequentazione, nonché un contributo paterno per il mantenimento delle figlie di € 600 mensili (ad oggi rivalutato alla somma di € 634 mensili). Aggiungeva che: dopo circa 7 anni, la propria situazione economico-patrimoniale era andata via via peggiorando, avendo dapprima perso la sua precedente occupazione, percependo la sola l'indennità NASPI, prima di decidere di tornare a svolgere la libera professione di ingegnere elettronico; negli anni, erano aumentate le spese per le ragazze e, a seguito della fine della relazione con la sua compagna, aveva dovuto affrontare il pagamento dell'intero canone di locazione dell'immobile di residenza; nel mentre la ex moglie poteva contare sulla propria attività lavorativa e su ingenti lasciti ereditari. Tanto premesso, in modifica delle condizioni statuite in sede di divorzio, parte ricorrente chiedeva fosse disposta la revoca

del contributo per il mantenimento delle figlie o, in subordine, la rideterminazione alla somma di € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che la frequentazione con le figlie fosse ridefinita secondo le modalità indicate in ricorso.

Si costituiva la sig.ra *CP_1* la quale, con comparsa di costituzione e risposta, contestando tutto quanto prodotto dedotto ed eccepito da parte ricorrente, contestava il peggioramento della situazione economica dell'ex marito, il quale aveva affiancato all'attività lavorativa dipendente quella autonoma; evidenziava che, a differenza di quanto rappresentato, la propria situazione lavorativa era lungi dal garantirle una qualche sicurezza economica, potendo contare esclusivamente su quanto ricevuto dal padre e su un reddito da locazione diviso con la sorella. Tanto premesso, chiedeva il rigetto delle richieste formulate dall'ex marito e la conseguente conferma delle statuizioni divorzili.

All'udienza del 01.10.2024 il Giudice Delegato, sentite le parti e vista la documentazione dalle stesse depositata, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava al Collegio per la decisone.

Osserva il Collegio

Le parti sono genitori di *Per_1* (14 anni) e *Per_2* (12 anni), entrambe collocate presso il domicilio materno.
Preliminarmente va esaminata la circostanza, dedotta dal padre, della *diminutio* reddituale. Il sig. *Parte_1* , ingegnere elettronico, con oltre 20 anni di anzianità lavorativa (iscritto nell'elenco della Regione Lazio dei tecnici competenti in acustica), dopo aver perduto il proprio impiego a tempo indeterminato presso un'azienda come responsabile tecnico della conformità degli impianti elettrici e uno stipendio di € 2.200, e dopo aver percepito per un breve periodo indennità NASPI, aveva deciso di ritornare a svolgere la libera professione (dal mese di aprile 2024), acquisendo l'incarico professionale di collaborazione con la società LINK Srl di Guidonia Montecelio, dichiarando un reddito mensile netto di circa € 1.250/1.300.
Dalla documentazione complessivamente depositata, si evidenzia che il ricorrente avrebbe dovuto documentare i suoi redditi annuali al tempo della pronuncia della sentenza di cui chiede la modifica; la mancata produzione comporta la impossibilità per il Collegio di verificare comparativamente le modificazioni *in peius* delle sue condizioni economico-patrimoniali, non essendo sufficienti le mere dichiarazioni, non supportate da idonea documentazione.
Peraltro, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva versata in atti, nonché dai modelli 730 depositati, non vi sono elementi per valutare un effettivo e incontrovertibile decremento reddituale dall'epoca del divorzio ad oggi tale da comportare una revoca o comunque una riduzione del mantenimento in favore delle figlie, collocate presso la madre, la quale provvede in via prevalente a tutte le loro necessità ed esigenze, tenuto conto dell' importo concordato nella sentenza di divorzio di € 600 per le figlie.
Di contro la sig.ra *CP_1* insegnante presso una scuola di cucina ("*A tavola con lo Chef*" tenendo un corso sulla certificazione HACCP) – come risulta dalla documentazione in atti del 2015 e del 2023 e dalle dichiarazioni rese all'udienza del 01.10.2024 –ha una situazione economica sostanzialmente stabile. Invero, mentre sul piano lavorativo la stessa ha visto un decremento dei propri introiti, sul piano patrimoniale è rimasta nella titolarità della ex casa coniugale, della quota del 50% di un appartamento in Roma (Via Acquedotto del Peschiera 160, concesso in locazione per la somma mensile di € 600), la quota del 25% di terreni seminativi e boschivi con annesso fabbricato in Ardea e Nettuno, giusta successione del fratello, non produttivi di alcun reddito; è titolare dei c/c presso

BPM (passando da un saldo di € 103.964,58 al 30.6.2015, all'attuale di € 5.625,26), presso MPS (passando da un saldo di € 29.273,55 al 15.11.2015, all'attuale di € 5.109,72), presso Fideuram (con saldo al 13.06.2024 di € 19.174,17), nonché di 3 depositi titoli per gli importi di € 51.231,56, 138.651,62 e 110.223,17, e di una polizza vita del valore di € 18.458,77.
Pertanto, va rigettata la domanda di revoca e/o di diminuzione del contributo per il mantenimento delle figlie richiesta dal padre, confermando le statuizioni economiche assunte in sede divorzile.

Con riguardo alla richiesta di collocamento paritetico formulata dal padre, la stessa non può trovare accoglimento in quanto non è funzionale all'interesse e alle esigenze delle figlie tenuto conto che le abitazioni dei genitori distano 6 km l'una dall'altra (con tempi di spostamento in una città come Roma che possono essere molto lunghi), che non sono state evidenziate criticità nella gestione e nella cura delle figlie da parte della madre, avendo le ragazze consolidato nel domicilio materno il proprio vissuto, le proprie abitudini e i loro punti di riferimento e il centro dei loro interessi sociali e scolastici (le scuole frequentate, gli amici e le attività sportive e sociali sono tutte in zona).
Pertanto, va confermato il collocamento delle figlie *Per_1* e *Per_2* presso l'abitazione della madre, nonché i tempi di frequentazione delle stesse con il padre, così come previsto dagli accordi raggiunti dalle parti e cristallizzati nella sentenza n. 16929/2016 del 15/09/2016.

Si ritiene opportuno compensare le spese di lite, atteso che il ricorrente, al momento del deposito del ricorso aveva effettivamente perso il lavoro

P. Q. M.

Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così decide:
- rigetta il ricorso di *Parte_1* e per l'effetto conferma le statuizioni di cui alla sentenza n. 16929/2016 del 15/09/2016 del Tribunale di Roma
- dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 11.10.2024

Il Giudice Rel.	Il Presidente
Filomena Albano	Marta Ienzi